



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

11 ביוני 2025

1871

ט"ו בסיוון התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 36) (הקפאה זמנית של רכוש או של פעולה ברכוש).

התשפ"ה-2025 802

הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 36) (הקפאה זמנית של רכוש או של פעולה ברכוש), התשפ"ה-2025

הוספת פרק ח'1. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000' (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 31 יבוא:

”פרק ח'1: הקפאה זמנית של רכוש או של פעולה ברכוש

הגדרות 31ד. בפרק זה –

”הוראת הקפאה זמנית” – כמשמעותה בסעיף 31א;

”המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור” – כהגדרתו בסעיף

30(י);

”עבירת הלבנת הון” – עבירה לפי סעיפים 3 או 4;

”עבירת מקור” – עבירה כמשמעותה בסעיף 2 הקשורה

לעבירת הלבנת הון;

”עבירת מימון טרור” – עבירה לפי סעיפים 31 או 32 לחוק

המאבק בטרור;

ד ב ר י ה ס ב ר

פעולות אכיפה לשם תפיסה וחילוט של הרכוש במסגרת הליך פלילי.

הקניית סמכות זו נדרשת גם לצורך עמידה בסטנדרטים הבין-לאומיים של ארגון FATF (Financial Action Task Force), הארגון שקובע את הכללים המחייבים בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. סטנדרטים אלה מחייבים שלמדינה תהיה סמכות לעכב באופן מיידי פעולות פיננסיות המעוררות חשד לעבירות הלבנת הון, עבירות מימון טרור או עבירות מקור, וכן להפעיל סמכות זו במסגרת שיתוף פעולה בין-לאומי.

סעיף 1

לפרק ח'1: הקפאה זמנית של רכוש או של פעולה ברכוש

כללי מוצע להוסיף את פרק ח'1 לחוק איסור הלבנת הון, אשר יסדיר את הסמכות להורות על הקפאה זמנית של רכוש או פעולות. במסגרת זאת, יקבעו הוראות המסדירות את התנאים למתן הוראת הקפאה זמנית, את התנאים לביטול ההוראה או שינויה, וכן האפשרות להאריך הוראה זו בצו הקפאה שיפוטי זמני.

לסעיף 31ד

מוצע להגדיר מונחים לעניין פרק ח'1 המוצע. בתוך כך מוצע להגדיר את סוגי העבירות שלגביהן יהיה ניתן להפעיל את סמכות ההקפאה.

כללי האכיפה הכלכלית משמשת זה מכבר ככלי אכיפה אפקטיבי במאבק בפשיעה החמורה והמאורגנת. עם זאת, במקרים רבים קיים פער זמנים בין מועד ביצוע פעולה פיננסית ברכוש שיש לגביו חשד שהוא קשור לפעילות עבריינית, לבין נקיטת פעולת אכיפה במסגרת הליך פלילי, כגון הוצאת צו תפיסה או חילוט. פער זה עלול לאפשר את הברחת הרכוש האמור כך שלא יהיה ניתן לחלטו בתום ההליך הפלילי. כדי להבטיח שלרשויות האכיפה תהיה היכולת לפעול ביעילות להשגת מטרת החילוט במסגרת ההליך הפלילי, מדינות רבות בעולם גיבשו מסגרת חוקית שמאפשרת הקפאת רכוש או פעולה ברכוש טרם נקיטת פעולת אכיפה. סמכות הקפאה זו הוכחה במדינות אלה ככלי יעיל ושימושי למניעת הברחת נכסים.

מטרת הצעת חוק זו היא להקנות סמכות לראש הרשות המוסמכת או מי שהוא הסמיך לכך (להלן – ראש הרשות המוסמכת), להורות לגופים מפוקחים לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000' (להלן – החוק), על הקפאה זמנית של רכוש או פעולה ברכוש שהתעורר חשד שהם קשורים לעבירת הלבנת הון, לעבירת מימון טרור או לעבירת מקור, כהגדרתן בסעיף 31ד המוצע בהצעת חוק זו. סמכות זו נועדה לאפשר לרשויות האכיפה לפעול במהירות וביעילות למניעת הברחתם של נכסים שמקורם בעבירות האמורות, לצורך תפיסה וחילוט שלהם מאוחר יותר. זאת, באמצעות הוראת הקפאה זמנית ובהמשך – צו הקפאה שיפוטי זמני, שימנעו ביצוע פעולות ברכוש עד לנקיטת

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשפ"ה, עמ' 787.

“פעולת אכיפה בקשר לרכוש” – פעולה שנוקט גוף מהגופים המנויים בתוספת החמישית לשם תפיסה או חילוט של אותו רכוש במסגרת הליך פלילי, ובכלל זה לשם ביצוע בקשה לעזרה משפטית שהגישה רשות זרה לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ”ח-1998²;

“צו הקפאה שיפוטי זמני” – כמשמעותו בסעיף 131;

“רשות זרה” – רשות מסוגה של הרשות המוסמכת, במדינה אחרת.

הוראת הקפאה
זמנית של רכוש או
של פעולה ברכוש

31ה. (א) התעורר חשד כי רכוש או פעולה ברכוש קשורים לעבירת הלבנת הון, לעבירת מקור או לעבירת מימון טרור, רשאי ראש הרשות המוסמכת או מי שהוא הסמיך לכך מקרב עובדי הרשות המוסמכת (בפרק זה – ראש הרשות המוסמכת), להורות לגופים שמוטלות עליהם חובות לפי סימנים א’ או ב’ בפרק ג’, על הקפאה זמנית של הרכוש או של הפעולה ברכוש, לתקופה שיקבע בהוראה ושלא תעלה על חמישה ימי עסקים (בפרק זה – הוראת הקפאה זמנית).

(ב) הוראת הקפאה זמנית תינתן לאחר ששוכנע ראש הרשות המוסמכת כי הקפאת הרכוש או הפעולה ברכוש נדרשת לצורך ביצוע פעולות אכיפה בקשר לרכוש וכי אין בהוראה, ובכלל זה היקפה ותקופת תוקפה, כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש בנסיבות העניין, בזכויות.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 131

ההוראה על ההקפאה הזמנית מוגבלת לתקופה של עד חמישה ימי עסקים, מתוך הנחה שזהו פרק הזמן המינימלי שבמהלכו יהיה ניתן לבצע פעולות אכיפה או לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת צו הקפאה שיפוטי זמני שיאריך את הוראת ההקפאה בתקופה נוספת.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי הוראת ההקפאה תינתן רק לאחר שראש הרשות המוסמכת שקל את מידת הפגיעה האפשרית בזכויות הנובעת ממתן ההוראה. כך, למשל, על ראש הרשות המוסמכת לבחון אם ההקפאה היא צעד מידתי ביחס לפגיעה בזכות הקניין, אם קיימים אמצעים חלופיים שפגיעתם פחותה, אם ההקפאה תפגע בגורמים שאינם מעורבים בעבירות המנויות בפרק זה (כמו בני משפחה, שותפים עסקיים, בעלי זכויות ברכוש וכדומה), ואם קיים אינטרס ציבורי בהקפאה (לדוגמה, חשש ממשי שהרכוש ישמש להמשך פעילות בלתי חוקית).

יתרה מכך, מוצע לקבוע בסעיף זה חובה על ראש הרשות המוסמכת לבחון אם ההקפאה, ובכלל זה היקפה ותקופתה, נחוצה לשם ביצוע פעולות אכיפה כגון הוצאת צו תפיסה או חילוט של הרכוש. זאת, כדי להבטיח שהוראת הקפאה תינתן רק כאשר הדבר מקדם את תכליתו של ההסדר, היינו מניעת הברחת נכסים.

הסעיף מסמיך את ראש הרשות המוסמכת להורות על הקפאה זמנית של רכוש או פעולה ברכוש, ולקבוע תנאים למתן ההוראה. יובהר כי הקפאה זמנית היא מניעה זמנית של כל עסקה, העברה או שימוש בנכס מסוים או של פעולה מסוימת באותו נכס. גוף שקיבל הוראת הקפאה זמנית, יקפיא את הרכוש או את הפעולה ברכוש עד תום תוקפה של ההוראה, ואם הרשות המוסמכת המציאה לו צו הקפאה שיפוטי זמני המאריך את תקופת ההקפאה – עד תום תוקפו של צו ההקפאה השיפוטי הזמני.

לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע את הסמכות של ראש הרשות המוסמכת להורות על הקפאה זמנית של רכוש או פעולה ברכוש רק אם התעורר חשד שהם קשורים לעבירות הלבנת הון, לעבירות מקור או לעבירות מימון טרור, כהגדרתן בפרק ח’ המוצע. דרישה זו מבטיחה שהשימוש בסמכות להורות על הקפאה זמנית יהיה רק במקרים שבהם קיים חשד מבוסס שנעברה עבירה בתחומי הלבנת הון ומימון טרור. נוסף על כך מוצע שהשימוש בסמכות להורות על הקפאה זמנית תהיה מוגבלת לגופים אשר מוטלים עליהם חובות מכוח סימן א’ או סימן ב’ בפרק ג’, בלבד, כגון גופים פיננסיים וגורמים נוספים המחויבים באסדרה למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

² ס”ח התשנ”ח, עמ’ 356; התשע”ו, עמ’ 126.

(ג) הוראת הקפאה זמנית יכול שתיתן –

(1) מיוזמתו של ראש הרשות המוסמכת, על בסיס מידע שהתקבל במאגר המידע, ובכפוף להוראות סעיף קטן (ד);

(2) על בסיס בקשה מנומקת מרשות זרה;

(3) על בסיס בקשה מנומקת מגוף המנוי בתוספת החמישית.

(ד) הוראת הקפאה זמנית כאמור בסעיף קטן (ג)(1) תינתן אם גוף מהגופים המנויים להלן, שהועבר אליו מידע בהתאם להוראות סעיף 30, סבר שהיא נדרשת לצורך ביצוע פעולות אכיפה בקשר לרכוש:

(1) לגבי מידע שעניינו חשד כי רכוש או פעולה ברכוש קשורים לעבירת הלבנת הון או לעבירת מקור – משטרת ישראל, פקיד מכס חוקר, המחלקה לחקירת שוטרים או חוקר ניירות ערך;

(2) לגבי מידע שעניינו חשד כי רכוש או פעולה ברכוש קשורים לעבירת מימון טרור – שירות הביטחון הכללי, יחידה במלמ"ב שנקבעה לפי סעיף 30(ג)(1) או המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור.

ד ב ר י ה ס ב ר

המנוי בתוספת אשר המידע הועבר אליו לפי סעיף 30 לחוק, סבר כי ההקפאה נדרשת לצורך ביצוע פעולות אכיפה בקשר לרכוש או לפעולה ברכוש.

מטרת הסעיף היא להגביל את הפעלת סמכות ההקפאה הזמנית רק למקרים שבהם קיים צורך אופרטיבי בהקפאה מצד גוף המנוי בתוספת, וכך לוודא כי הוראת הקפאה לא תינתן שלא לצורך קרי במקום שבו גוף רלוונטי כאמור, אינו מתכוון לפעול בנוגע לרכוש או לפעולה ברכוש. כמו כן, הסעיף נועד למנוע הפעלה של סמכות מקום שבו הדבר עלול לפגוע או לסכל חקירה קיימת. בכך נשמרת מידתיות השימוש בהוראת ההקפאה, תוך תיאום עם הגופים הרלוונטיים ובהתאם לשיקוליהם החקירתיים.

יצוין כי הסעיף המוצע מבחין בין שני סוגי עבירות עיקריות, שלכל אחד מהם נקבעו גופים ייעודיים מתוך רשימת הגופים המנויים בתוספת:

(1) לגבי מידע שעניינו חשד כי רכוש או פעולה ברכוש קשורים לעבירות לפי סעיפים 3 ו 4 לחוק איסור הלבנת הון ועבירות מקור הקשורות אליהן – משטרת ישראל, פקיד מכס חוקר, המחלקה לחקירת שוטרים או חוקר ניירות ערך, לפי העניין.

(2) לגבי מידע שעניינו חשד כי רכוש או פעולה ברכוש קשורים לעבירות מימון טרור לפי סעיפים 31–32 לחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016 (להלן – חוק המאבק בטרור) – שירות הביטחון הכללי, יחידה במלמ"ב (הממונה על הביטחון במערכת הביטחון) שנקבעה לפי סעיף 30(ג)(1)

הסעיף נועד ליצור איזון בין האינטרס הציבורי למאבק בפשיעה כלכלית ובטרור לבין ההגנה על זכויות הפרט.

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע שלושה מסלולים שבהם יהיה ניתן לתת הוראת הקפאה זמנית:

(1) מיוזמת ראש הרשות המוסמכת, על בסיס מידע שהתקבל במאגר המידע לפי סעיף 28 לחוק, כגון דיווחים מגופים מפוקחים, מידע מודיעיני או הצלבות נתונים המעלות חשד לפעילות בלתי חוקית הקשורה לרכוש, ובכפוף לכך שגוף מתאים סבר שההקפאה נדרשת כקבוע בסעיף 30(ד) המוצע בהצעת חוק זו;

(2) על בסיס בקשה מנומקת מרשות זרה, במסגרת שיתוף פעולה בין-לאומי בתחום הלבנת הון ומימון טרור, ובהתאם להתחייבויותיה של מדינת ישראל לפי אמנות בין-לאומיות והסטנדרטים הביין-לאומיים;

(3) על בסיס בקשה מגוף המנוי בתוספת החמישית המוצעת בהצעת חוק זו (להלן – התוספת) – משטרת ישראל, פקיד מכס חוקר, חוקר ניירות ערך, המחלקה לחקירת שוטרים, שירות הביטחון הכללי, יחידה במלמ"ב שנקבעה לפי סעיף 30(ג)(1) או המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור.

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע כי כאשר הוראת ההקפאה ניתנת ביוזמת ראש הרשות המוסמכת, על בסיס מידע המצוי במאגר המידע של הרשות המוסמכת, תינתן ההוראה רק אם גוף

(ה) לא תינתן הוראת הקפאה זמנית כאמור בסעיף קטן (ג)2, על בסיס מידע שעניינו חשד כי רכוש או פעולה ברכוש קשורים לעבירת מימון טרור, אלא אם כן עדכנה הרשות המוסמכת את כל הגופים המנויים בסעיף קטן (ד)2, בדבר הבקשה למתן ההוראה כאמור ואף אחד מהגופים כאמור לא התנגד למתן ההוראה בתוך 24 שעות ממועד העדכון. העברת המידע לגופים כאמור תיעשה בכפוף להוראות סעיף 30(ג), (1)(ג)1, או (1)(ג)1א, לפי העניין, ו-30(ה).

(ו) הוראת הקפאה זמנית תינתן בכתב, תכלול את פרטי הרכוש או הפעולה ברכוש שלגביהם ניתנה ואת תקופת תוקפה של ההקפאה וכן את הפרטים שרשאי הגוף שלו ניתנה ההוראה למסור לבעלי זכויות ברכוש או למי שמבקש לבצע פעולה ברכוש.

(ז) ראש הרשות המוסמכת יתעד ברישומיו את החלטתו לתת הוראת הקפאה זמנית ואת הנימוקים למתן ההוראה, ונימוקים אלה לא יהיו פתוחים לעיון הציבור.

(ח) ניתנה הוראת הקפאה זמנית על בסיס מידע שהתקבל במאגר המידע כאמור בסעיף 30(ג)1, או לבקשת רשות זרה לפי סעיף 30(ג)2, יעדכן ראש הרשות המוסמכת את הגופים הנוגעים בדבר המפורטים להלן, לפי העניין, לגבי מתן ההוראה כאמור:

(1) לגבי מידע או בקשה שעניינם חשד לעבירת הלבנת הון או לעבירת מקור – משטרת ישראל, פקיד מכס חוקר, המחלקה לחקירת שוטרים או חוקר ניירות ערך, והכול בכפוף להוראות סעיף 30(ב)1, (ב)1(1), (2)(ב)1, או (3)(ב)1, לפי העניין, ו-30(ה);

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ו)

מוצע לקבוע את הדרישות הצורניות של הוראת הקפאה זמנית. במסגרת זו, מוצע כי הוראת הקפאה זמנית תינתן בכתב, תכלול את פרטי הרכוש או הפעולה שעליהם היא חלה, את תקופת תוקפה וכן את הפרטים שמותר לגוף שמקבל הוראת הקפאה זמנית למסור לבעלי הזכויות ברכוש או למי שמבקש לבצע בו פעולה.

לסעיף קטן (ז)

מוצע לקבוע חובה על ראש הרשות המוסמכת לתעד את החלטתו לתת את הוראת הקפאה הזמנית, בצירוף נימוקים למתן ההוראה. עם זאת, מוצע לקבוע כי נימוקים אלה לא יהיו פתוחים לעיון הציבור כדי שלא לפגוע בקידום חקירות פליליות ולמנוע שיבוש הליכי חקירה.

לסעיף קטן (ח)

מוצע לקבוע חובה על ראש הרשות המוסמכת לעדכן את הגופים הנוגעים בדבר מתוך רשימת הגופים המנויים בסעיף 30(ח) כאשר הוראת הקפאה ניתנה על בסיס מידע

לחוק או המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור שבמשרד הביטחון.

לסעיף קטן (ה)

מוצע לקבוע כי כאשר מתקבלת בקשה מנומקת מרשות זרה למתן הוראת הקפאה זמנית, על בסיס מידע שעניינו חשד כי רכוש או פעולה ברכוש קשורים לעבירת מימון טרור, נדרשת הרשות המוסמכת לעדכן את שירות הביטחון הכללי, את המט"ל ואת היחידה במלמ"ב שנקבעה לפי סעיף 30(1)(ג)1 לחוק, בדבר הבקשה. גופים אלה יהיו רשאים להתנגד למתן הוראת ההקפאה הזמנית בתוך 24 שעות ממועד קבלת העדכון. במקרה שבו אחד מהגופים כאמור הודיע על התנגדותו, לא תינתן הוראת הקפאה זמנית. תכליתה של הוראה זו היא לאפשר לגורמים המתאימים לפעול לתפיסה של הרכוש במסגרת הליך פלילי או בהליך מינהלי מכוח סמכותו של שר הביטחון לפי סעיף 56 לחוק המאבק בטרור, וכן לאפשר לגופים אלה לוודא שמתן הוראת הקפאה זמנית לא יפגע בחקירות שמתנהלות ביחס לאותו רכוש.

(2) לגבי מידע או בקשה שעניינם חשד לעבירת מימון טרור – שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, אמ"ן, יחידה במלמ"ב שנקבעה לפי סעיף 30(ג1) או המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, העברת המידע לגופים כאמור תיעשה בכפוף להוראות סעיף 30(ג), 30(ג1), או 30(ג1א), לפי העניין, ו-30(ד).

131. ראש הרשות המוסמכת רשאי לבטל הוראת הקפאה זמנית, או לשנות הוראה כאמור, כולה או חלקה, אם מצא כי לא מתקיימים עוד התנאים למתן ההוראה לפי סעיף 30(ג1) או אם שוכנע כי יש בהוראת ההקפאה הזמנית כדי לפגוע בזכויות צד שלישי שפעל בתום לב, ובכלל זה הזכויות של הגוף שלו ניתנה הוראת ההקפאה הזמנית, או אם חל שינוי בנסיבות המצדיק זאת; הוראות סעיף 30(ה1) עד (ח) יחולו, בשינויים המחויבים, על החלטה של ראש הרשות המוסמכת לביטול או לשינוי של הוראת הקפאה זמנית לפי סעיף זה.

ביטול הוראת הקפאה זמנית או שינויה

131. (א) בית משפט מחוזי רשאי, לבקשת ראש הרשות המוסמכת, לצוות על הארכת תוקפה של הוראת הקפאה זמנית שניתנה לפי סעיף 30(ג1) או (2), בתנאים שיקבע, לתקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים בכל פעם, אם שוכנע כי מתקיימים התנאים למתן הוראת ההקפאה הזמנית לפי סעיף 30(ג1) וכי לא ניתן להשיג את מטרת ההקפאה באמצעות הדין הפלילי ובדרך שפגיעתה פחותה, ורשאי הוא לקבוע תנאים ובלבד שסך כל התקופות הנוספות לא יעלה על 90 ימים (בפרק זה – צו הקפאה שיפוטי זמני).

צו הקפאה שיפוטי זמני

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 31

מוצע להסדיר את האפשרות להאריך את תקופת תוקפה של הוראת ההקפאה הזמנית שניתנה לפי סעיף 31, באמצעות צו של בית המשפט המחוזי, מעבר לפרק הזמן שנקבע באותה הוראה. הארכת ההקפאה הזמנית תהיה כפופה לביקורת שיפוטית ותינתן רק במקרים שבהם קיימת הצדקה לכך, וזאת כדי למנוע פגיעה שאינה מידתית בבעל הרכוש או בצדדים אחרים שעלולים להיפגע מהוראת ההקפאה.

יובהר כי יהיה ניתן להאריך את הוראת ההקפאה בצו שיפוטי, כאמור בסעיף זה, רק כאשר ההוראה ניתנה ביוזמת ראש הרשות המוסמכת, על בסיס מידע ממאגר המידע, או לבקשת רשות זוה. לעומת זאת, כאשר הוראת ההקפאה ניתנה על בסיס בקשה של גוף המנוי בתוספת, יוכל גוף האכיפה הרלוונטי, ככל שהדבר נדרש, לפעול לתפיסה וחילוט של הרכוש במסגרת הדין הפלילי.

לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע את האפשרות להאריך את הוראת ההקפאה הזמנית בצו של בית המשפט המחוזי, לתקופות של עד 30 ימים בכל פעם, ובלבד שהמשך ההקפאה חיוני

שהתקבל במאגר המידע או לבקשת רשות זוה. זאת כדי למנוע פגיעה בחקירה מתנהלת של מי מהם ולשמור על התכליות המפורטות בסעיף 30 לחוק ביחס לכל אחד מהגופים.

לסעיף 31

מוצע להסמיך את ראש הרשות המוסמכת לבטל או לשנות הוראת הקפאה זמנית טרם פקיעתה, אם מצא שלא מתקיימים עוד התנאים למתן ההוראה, אם שוכנע כי הוראת ההקפאה פוגעת בזכויות צד שלישי תם לב, ובכללן הזכויות של הגוף שלו ניתנה הוראת ההקפאה, או אם חל שינוי בנסיבות המצדיק זאת.

מטרת הסעיף היא לאפשר בחינה מתמשכת של נחיצות ההקפאה, תוך שמירה על איזון בין צורכי האכיפה לבין זכויות הפרט, ובתוך כך גם של נזק עקיף שעלול להיגרם לצד שלישי שפעל בתום לב, כגון נזק שעלול להיגרם לבעל הזכות ברכוש או לגוף הפיננסי שמחזיק ברכוש.

כמו כן, מוצע לקבוע כי ההחלטה על ביטול או שינוי של הוראת ההקפאה כאמור, תינתן בכתב, תתועד, תנומק, ויימסר לגביה עדכון לגופים הרלוונטיים בהתאם להוראות סעיף 30(ו), 30(ז) ו-30(ח), בשינויים המחויבים.

(ב) בצו הקפאה שיפוטי זמני ייקבעו פרטי הרכוש או הפעולה ברכוש שלגביהם ניתן הצו ותקופת ההקפאה, ורשאי בית המשפט בצו כאמור גם לצוות על העמדת אמצעי מחיה סבירים, מתוך הרכוש, לבעל הרכוש ולבני משפחתו הגרים עימו, ולקבוע הוראות לעניין האופן שבו ינוהל הרכוש במהלך תקופת ההקפאה.

(ג) לא ייתן בית המשפט צו הקפאה שיפוטי זמני אלא לאחר שנתן לבעל הרכוש, למי שהרכוש נמצא בחזקתו או בשליטתו ולמי שטוען לזכות ברכוש, אם הם ידועים, הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), רשאי בית משפט מחוזי לתת צו הקפאה שיפוטי זמני טרם מתן הזדמנות להשמיע טענות כאמור באותו סעיף קטן, ובלבד שהזדמנות כאמור תינתן בהקדם האפשרי לאחר מכן.

ניתנו הוראות הקפאה זמנית או צו הקפאה שיפוטי זמני, ובמהלך תקופת תוקפם ננקטו פעולות אכיפה לגבי אותו רכוש וניתן בעקבותיהן צו שיפוטי לתפיסה או לחילוט הרכוש, או שניתן צו תפיסה מינהלי לפי סעיף 56 לחוק המאבק בטרור לגבי אותו רכוש, יפקעו הוראות ההקפאה הזמנית או צו ההקפאה השיפוטי, לפי העניין, עם כניסת הצו כאמור לתוקף.

פקיעת הוראת
הקפאה זמנית או
צו הקפאה שיפוטי
זמני

ד ב ר י ה ס ב ר

מטעמים של מדיניות ציבורית כללית (ע"א 1226/90 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' הסתדרות הרבנים דאמריקה, פ"ד מט (1), 177 (נבו, 1995)). עוד יצוין כי זכות הקיזוז של הבנק משמשת כבטוחה למתן אשראי, ולכן העדפה של ההקפאה או תפיסה של הרכוש עלולה להביא להכבדה במתן אשראי וגלגול עלויות האשראי על כלל הציבור (ראו בש"פ 8470/22 פ' 2023)). בנק לאומי לישראל נ' מדינת ישראל (נבו, 2023)).

לסעיף קטן (ד)

מוצע להקנות לבית המשפט המחוזי את האפשרות לתת צו הקפאה שיפוטי זמני טרם מתן זכות טיעון כאמור בסעיף קטן (ג), ובלבד שהזדמנות כאמור תינתן בהקדם האפשרי לאחר מכן. סעיף זה נועד למנוע מצב שבו עקב החובה לאפשר זכות טיעון כאמור בסעיף קטן (ג), תפקע הוראת ההקפאה הזמנית בטרם הכריע בית המשפט בבקשה למתן צו ההקפאה האמור, באופן שעלול לסכל את פעולות האכיפה. יודגש כי אף במקרה שבו ניתן צו הקפאה כאמור, בלא זכות טיעון, בית המשפט נדרש לבחון אם מתקיימים שאר התנאים שנקבעו בסעיף קטן (א). כמו כן, יובהר כי תקופת תוקפו של צו ההקפאה השיפוטי הזמני יובא במניין 90 הימים, שהם מספר הימים המרבי להארכת הוראת ההקפאה בצו שיפוטי כאמור בסעיף קטן (א).

לסעיף קטן 31א

מוצע לקבוע כי במקרה שבו ניתנו הוראות הקפאה זמנית או צו הקפאה שיפוטי זמני, ולפני שפקע תוקפם ננקטו פעולות אכיפה שבגינן הוצא צו שיפוטי, או שהוצא

לשם ביצוע פעולות אכיפה בקשר לרכוש (כגון הוצאת צו תפיסה או חילוט על ידי רשויות האכיפה), ובתנאי שלא ניתן להשיג את מטרת ההקפאה באמצעות הדין הפלילי ובדרך שפגיעתה פחותה. במסגרת זו, בית המשפט יבחן גם אם מתקיימים התנאים למתן הוראת ההקפאה הזמנית. כמו כן, יובהר כי סך כל התקופות הנוספות שניתן יהיה לקבל לגביהן צו הקפאה זמני לא יעלה על 90 ימים.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי צו ההקפאה השיפוטי הזמני יכלול פירוט רלוונטי של הרכוש או של הפעולה ברכוש שמבוקש להקפא, ואת תקופת ההקפאה. נוסף על כך מוצע לקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי לצוות על העמדת אמצעי מחיה סבירים, מתוך הרכוש, לבעל הרכוש ולבני משפחתו הגרים עימו, ולקבוע הוראות לעניין האופן שבו ינוהל הרכוש במהלך תקופת ההקפאה.

לסעיף קטן (ג)

מוצע להעניק הגנה בהליך הארכת ההקפאה לבעל הרכוש, למי שהרכוש נמצא בחזקתו או בשליטתו ולמי שטוען לזכות ברכוש. לפיכך מוצע לקבוע שבית המשפט לא יורה על הארכת ההקפאה אלא לאחר שנתן לזכות צדדים כאמור הזדמנות להשמיע את טענותיהם, אם הם ידועים. דרישה זו מבטיחה הליך הוגן בכך שהיא מאפשרת לבעלי העניין ברכוש כאמור, להציג טיעונים נגד הארכת ההקפאה. כך, למשל, הוראת הקפאה עלולה לפגוע בזכות הקיזוז של תאגיד בנקאי, זכות שהוכרה בפסיקה כבעלת מעמד מיוחד

- תיקון סעיף 32 2. בסעיף 32(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (1) יבוא:
 "1(א) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר סדרי דין בעניין בקשה לצו
 הקפאה שיפוטי זמני לפי סעיף 131."
- תיקון סעיף 33 3. בסעיף 33(א) לחוק העיקרי, במקום "הראשונה והשנייה" יבוא "הראשונה, השנייה
 והחמישית".
- הוספת תוספת חמישית 4. אחרי התוספת הרביעית לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת חמישית"

(סעיף 131(ג)(3))

- (1) משטרת ישראל
- (2) פקיד מכס חוקר
- (3) חוקר ניירות ערך
- (4) המחלקה לחקירות שוטרים
- (5) שירות הביטחון הכללי
- (6) יחידה במלמ"ב שנקבעה לפי סעיף 30(ג)(1)
- (7) המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 3 מוצע לתקן את סעיף 33 לחוק, ולהסמיך את שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, לשנות בצו גם את התוספת החמישית המוצעת בהצעת חוק זו.

סעיף 4 מוצע להוסיף לחוק איסור הלבנת הון תוספת חמישית אשר תכלול רשימה סגורה של גופים אשר יהיו רשאים להגיש לרשות המוסמכת בקשה להורות על הקפאה זמנית – משטרת ישראל, פקיד מכס חוקר, חוקר ניירות ערך, המחלקה לחקירות שוטרים, שב"ב, מלמ"ב ומט"ל.

צו תפיסה מינהלי מכוח סמכותו של שר הביטחון לפי סעיף 56 לחוק המאבק בטרור – יפקעו באופן אוטומטי הוראות ההקפאה הזמנית או צו ההקפאה השיפוטי הזמני, וזאת עם כניסת הצו השיפוטי או המינהלי לתוקף, שכן צווים אלה מחליפים הוראה או צו זמני.

סעיף 2 מוצע להוסיף את סעיף 32(א)(1) לחוק, ולהסמיך בו את שר המשפטים לקבוע בתקנות את סדרי הדין להגשת בקשות לצווי הקפאה שיפויים זמניים.